26年税务师《税法Ⅰ》三色笔记

黄色：易错易混　　红色：理解攻坚　　蓝色：记忆巩固

第一章 税法基本原理

▶ 【考点1】税法原则(★★★)

一、税法基本原则

基本原则	要点
税收法律主义（税收法定性原则）——核心	（1）课税要素法定 （2）课税要素明确 （3）依法稽征
税收公平主义	必须根据纳税人的负担能力分配，负担能力相等，税负相同；负担能力不等，税负不同
税收合作信赖主义	征纳双方关系从主流上看是相互信赖，相互合作的，而不是对抗的 （1）纳税人应按照税务机关的决定及时缴纳税款 （2）没有充足的依据，税务机关不能对纳税人是否依法纳税有所怀疑
实质课税原则	依纳税人真实负担能力决定其税负，不能仅考核其表面是否符合课税要件（防止纳税人避税与偷税）

二、税法适用原则

适用原则	要点
法律优位原则	（1）关系：法律＞法规＞规章 （2）效力低的税法与效力高的税法发生冲突，效力低的税法即是无效的
特别法优于普通法原则	下位特别法＞上位普通法，但特别法的制定并不影响普通法的整体效力
新法优于旧法原则	新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定（一般以新法生效实施为标志）
程序优于实体原则	在税收争讼发生时，程序优于实体，以保证国家课税权的实现
法律不溯及既往原则	新法实施后，之前人们的行为不适用新法，只能沿用旧法
实体从旧、程序从新原则	实体法不具备溯及力，而程序法在特定条件下具备一定溯及力

【考点2】税法的解释(★★)

一、按解释权限分类

种类	解释主体及其法律	法律效力	特点
立法解释	三部门：全国人大及其常委会（税收法律）、国务院（税收行政法规等）、地方人大常委会（地方税收法规）	可作判案依据	属于事后解释
司法解释	两高（最高人民法院——审判解释、最高人民检察院——检察解释）、两高联合作出的共同解释	有法律效力——可作判案依据	（1）在我国，仅限于税收犯罪范围 （2）审判解释和检查解释有分歧，报请全国人大常委会解释和决定
行政解释	国家税务行政主管机关（包括财政部、国家税务总局、海关总署）	原则上不作判案依据	执行中有普遍约束力

二、按解释尺度划分

字面解释、限制解释和扩充解释

【考点3】税收实体法要素(★★)

1. 课税对象是一种税区别于另一种税的最主要标志。
2. 课税对象是质；计税依据是量。
3. 从价税课税对象计税依据基本一致，从量税不一致。
4. 直接税课税对象税源一致；间接税不一致。
5. 课税对象是据以征税的依据，税源则表明纳税人的负担能力。
6. 税率

比例税率	产品比例税率——部分消费税 行业比例税率——部分增值税 地区差别比例税率——城市维护建设税 有幅度的比例税率——资源税
定额税率	单一定额税率、差别定额税率 地区差别——城镇土地使用税、耕地占用税 分类分项——车船税
累进税率	超额累进税率——个人所得税（居民个人综合所得、经营所得） 超率累进税率——土地增值税

7. 减税免税

税基式减免	起征点、免征额、项目扣除、跨期结转等
税率式减免	重新确定税率、选用其他税率等
税额式减免	全部免征、减半征收、核定减免率、抵免税额、另定减征税额等

▶ 【考点4】税收立法(★★★)

一、概念及税收立法权

概念	广义：国家机关根据法定权限和程序，制定、修改、废止税收法律规范的活动 狭义：国家最高权力机关制定税收法律规范的活动
核心问题	税收立法权的划分，是税收立法的核心问题 划分税收立法权的直接法律依据主要是《宪法》与《立法法》的规定

二、税收法律、税收法规、税务部门规章、税务规范性文件辨析

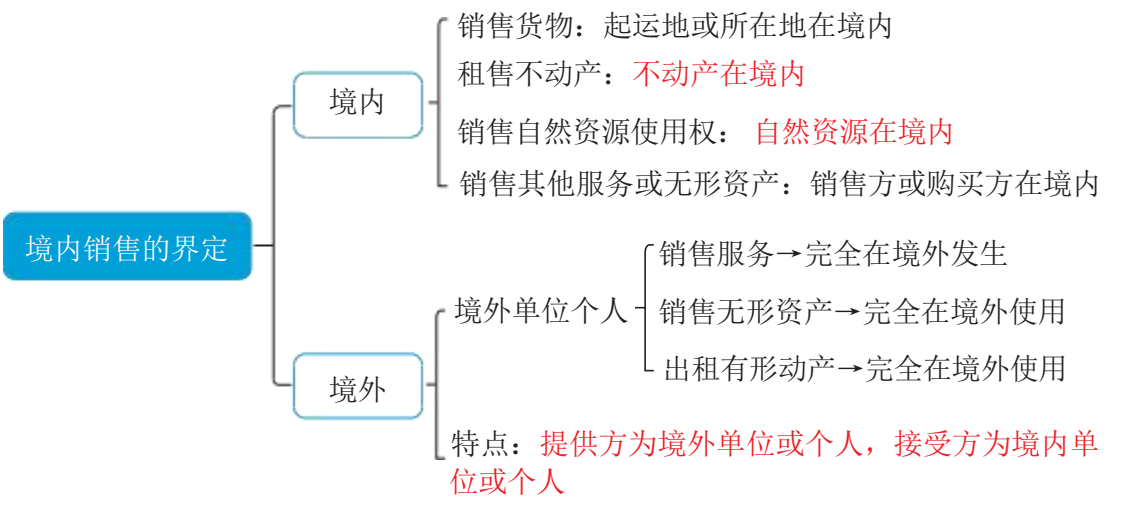
分类	制定机关	立法程序	名称规律及举例
税收法律	全国人大及其常委会（最高权力机关）	提出→审议→表决通过→公布（国家主席签署主席令公布）	××法 人大：企业所得税法、个人所得税法 常委：税收征收管理法、车船税法、环保税法、烟叶税法、船舶吨税法、资源税法、车辆购置税法、耕地占用税法、城市维护建设税法、契税法、印花税法、关税法、增值税法
税收法规	国务院（国家最高行政机关）	立项→起草→审查→决定和公布（总理签署国务院令公布实施） 在公布后30日内报全国人大常委会备案	××暂行条例 ××实施条例 （如个人所得税法实施条例）
税务部门规章	国家税务总局	立项、起草、审查、决定、公布、解释、修改和废止（以国家税务总局令发布）	××条例实施细则 ××办法、规则、规定
税务规范性文件	县以上税务机关（各级税务机关的内设机构、派出机构和临时性机构不得以自己名义制定）	以公告形式发布	××办法、规则、规定（条例、实施细则、通知、批复不属于）

第二章 增值税

▶ 【考点1】增值税的一般征税范围(★★★)

交通运输服务	出租车公司向司机收取的管理费用
	无运输工具承运
	舱位承包、舱位互换
	运输工具 + 人员出租（程租、期租、湿租）
	运输逾期票证收入
建筑服务	固话等的安装费、初装费、开户费、扩容费以及类似收费
	出租建筑设备并配备操作人员
现代服务一租赁	运输工具出租（光租、干租）
	建筑设备出租，不配备操作人员
	广告位出租
	车辆停放、道路通行
生活服务	提供游览场所，以及在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船，属于“文化体育服务”
	纳税人现场制作食品并直接销售给消费者，属于“餐饮服务”
	长短租形式出租酒店式公寓并提供配套服务，属于“住宿服务”
	植物养护服务，属于“其他生活服务”
金融服务一贷款	融资性售后回租
	以货币资金投资收取固定利润或保底利润
	金融商品持有期保本利息（非保本收益不征税）
其他项目	翻译服务、市场调查属“现代服务—咨询服务“
	拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金，属于“现代服务—经纪代理服务”
	对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务，属于“现代服务—其他现代服务”
	为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费，属于“现代服务—其他现代服务

【考点2】境内销售的界定(★★)



【考点3】增值税视同销售(★★★)

视同销售	货物	（1）委托代销货物； （2）销售代销货物； （3）异地（非同一县市）移送 （4）“自产、委托加工”的货物用于集体个人、投分送、非应税项目（无论“对 内、对外”）视同销售 （5）“购进”的货物用于投分送（只有“对外”）才视同销售
	服务	“无偿”提供服务、转让无形资产或者不动产 【提示】用于“公益事业”或者以“社会公众”为对象的除外 【提示】无偿提供服务视同销售的主体为单位或者个体工商户（不包括其他个人）

【提示】区分视同销售和不得抵扣进项

来源	用途	税务处理	进项抵扣
自产或委托加工（税收公平）	集体福利、个人消费	视同销售	可以抵扣
自产或委托加工 （保证纳税链条的完整性）	投资、分配、赠送		
外购（保证纳税链条的完整性）	集体福利、个人消费	不视同销售	不得抵扣
	投资、分配、赠送	视同销售	可以抵扣

【提示】将自产货物用于办公或经营使用不是视同销售

【考点4】混合销售和兼营(★★)

行为	具体情况	税务处理	
兼营	兼有不同税率、征收率业务	分别核算 分别计税	未分别核算从高计税
混合	一项销售行为同时涉及货物和服务	按主业计税 销售货物或销售服务	
特例	销售 自产货物（活动板房、机器设备、钢结构件等）+ 建筑、安装服务	不属于混合销售 分别核算，分别计税 安装服务可按甲供工程简易计税	
	销售外购机器设备 + 安装服务	已按照兼营处理的， 安装服务可按甲供工程简易计税	

【考点5】增值税不征税项目(★★★)

1. 代为收取的同时满足条件的政府性基金或者行政事业性收费。

2. 单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务。

3. 单位或者个体工商户为员工提供应税服务。

4. 各党派、共青团工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际 组织收取会费，属于非经营活动，不征收增值税。

5. 存款利息。

6. 被保险人获得的保险赔付。

7. 国务院财政、税务主管部门规定的其他情形：

（1）纳税人根据国家指令无偿提供的铁路运输服务、航空运输服务，属于公益活动为目的的服务，不征收增值税。

（2）房地产主管部门或者其指定机构、公积金管理中心、开发企业以及物业管理单位代收的住宅专项维修资金。

（3）纳税人在资产重组中，通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或部分实物资产以及与其相关的债权、债务和劳动力一并转让给其他单位和个人， 不属于增值税的征税范围，其中涉及的货物转让，不动产、土地使用权转让行为，不征收增值税。

（4）纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应计算增值税。纳税人取得其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

【考点6】增值税税率(★★★)

税率	适用范围
13%	（1）销售或进口货物；（除执行 9%、零税率的以外） （2）提供加工、修理修配劳务； （3）提供有形动产租赁服务；（包括经营性租赁和融资性租赁）
9%	（1）货物： ①生活必需：粮食等农产品、食用植物油、食用盐； ②生活用能源：自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品； ③精神食粮：图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物； ④农业相关：饲料、化肥、农药、农机、农膜 （2）服务：提供交通运输、邮政、基础电信、建筑服务、不动产租赁 （3）销售不动产 （4）转让土地使用权
6%	增值电信、金融、现代服务（租赁除外）、生活服务、销售无形资产（转让土地使用权除外）
零税率	（1）出口货物、劳务 （2）国际运输、航天运输 （3）向境外提供完全在境外的服务 研发、合同能源管理、设计、广播影视节目（作品）的制作和发行、软件、电路设计及测试、信息系统、业务流程管理、离岸服务外包、转让技术 （4）特殊交通运输服务（程租、期租、湿租 + 无运输工具承运）

【考点7】增值税征收率(★★)

一、3% 的征收率

种类	具体内容		
3%	小规模纳税人	除特殊的销售行为（如销售旧货、自己使用过的固定资产、转让出租不动产、土地使用权、劳务派遣、安全保护），及“进口货物”外的应税行为	
	一般纳税人	货物	水、电、生物制品、建材、抗癌药品、罕见病药品、寄售代销、死当销售
		服务	（1）公共交通运输服务； （2）经认定的动漫企业为开发动漫产品提供的动漫相关服务，以及在境内转让动漫版权； （3）电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务； （4）以纳入营改增试点之日前取得的有形动产为标的物提供的经营租赁服务； （5）在纳入营改增试点之日前签订的尚未执行完毕的有形动产租赁合同； （6）提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水费，以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额； （7）提供非学历教育服务、教育辅助服务； （8）非企业性单位中的一般纳税人提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产； （9）公路经营企业中的一般纳税人收取营改增试点前开工的高速公路的车辆通行费
		建筑服务	（1）以清包工方式提供的建筑服务； （2）为甲供工程提供的建筑服务； （3）为建筑工程老项目提供的建筑服务
		金融服务	（1）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，暂按照 3% 的征收率缴纳增值税； （2）农村金融服务

二、征收率 3% 减按 2%

情形	纳税人	规定
销售自己使用过的固定资产	一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税 额的固定资产	按照简易办法依照 3% 征收率减按 2% 征收增值税（ 不可开具增值税专用发票）。 也可以放弃减税，按照简易办法依照 3% 征收率缴纳增值税，可以开具增值税专用发票
	小规模纳税人销售自己使用过的固定资产	
销售旧货	一般纳税人和小规模纳税人都适用	按照简易办法依照 3% 征收率减按 2% 征收增值税，不能开具增值税专用发票

三、0.5% 征收率

①从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，按照下列公式计算销售额： 销售额 = 含税销售额 ÷（1+0.5%）

②纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的，应当再开具征收率为 0.5% 的增值税专用发票。购买方为消费者个人的，不得为其开具增值税专用发票。

四、5% 的征收率

情形	一般纳税人	小规模纳税人
劳务派遣服务及安全保护服务	差额计税	差额计税
不动产相关	转让、出租“营改增之前”取得的不动产、土地使用权；房开企业销售营改增之前开工的房地产老项目	销售不动产、出租（经营租赁）不动产。提示：个人出租住房为 5% 减按 1.5%
其他	（1）收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费； （2）人力资源外包； （3）生产销售新支线飞机； （4）中外合作油（气）田开采的原油、天然气按实物征收增值税	——

【提示】

计税方法		税率（征收率）	
劳务派遣	一般纳税人	全额，6%	差额，5%
	小规模纳税人	全额，3%	
人力资源外包服务	一般纳税人	差额，6%	差额，5%
	小规模纳税人	差额，3%	

五、征收率 5% 减按 1 .5%

①个人出租住房；

应纳税额 = 含税租金 ÷（1+5%）× 1.5%。

②住房租赁企业向个人出租住房。

【考点8】增值税的税收优惠(★★)

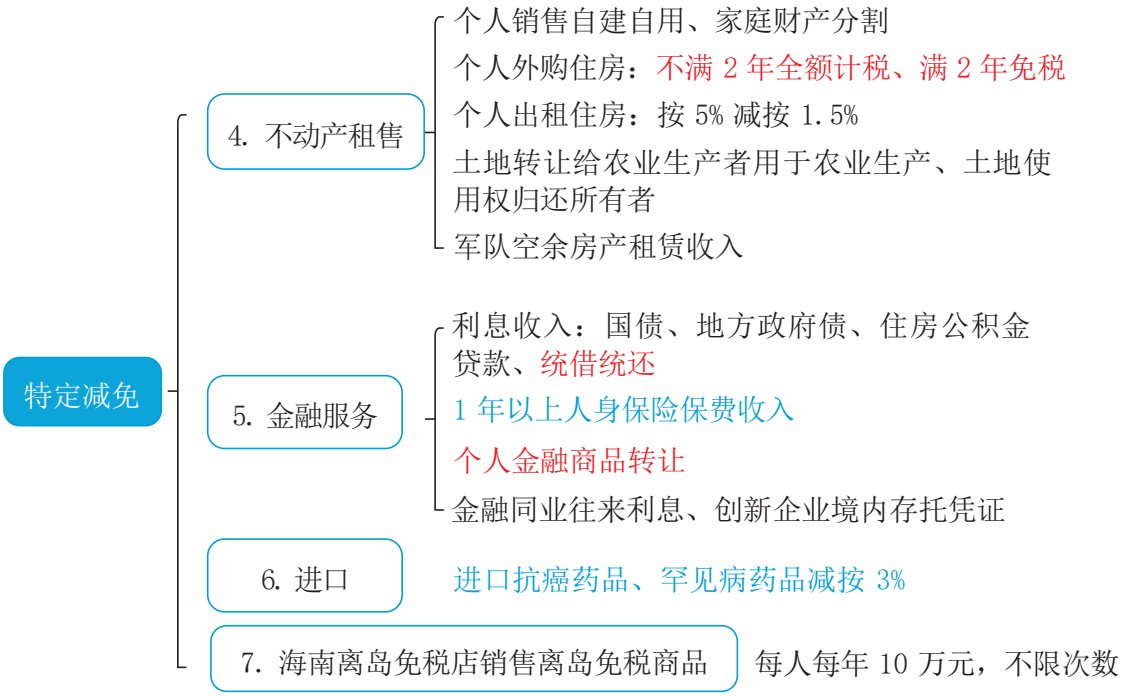
一、法定免税项目

1. 农业生产者销售的自产农产品
2. 避孕药品和用具；
3. 古旧图书；
4. 外国政府、国际组织（不包括外国企业）无偿援助的进口物资和设备；
5. 由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品；
6. 销售的 自己使用过的物品（动产）

【解释】自己使用过的物品是指其他个人自己使用过的物品。

二、特定免税项目：特别关注以下内容

- 特定减免
  - 1. 销售货物
    - 销售饲料（不包括宠物饲料）
    - 蔬菜及部分鲜活肉蛋批发零售环节
    - 供热企业向居民个人供热
    - 随水费收取的污水处理费
    - 生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品
  - 2. 销售服务
    - 专项民生：托儿所、幼儿园保育和教育、学历教育、婚姻介绍、医疗机构、残疾人福利机构、养老机构、殡葬
    - 特殊群体：残疾人本人、学生勤工俭学
    - 农业生产：农业机耕、排灌、农牧保险、相关技术培训、配种疾病防治
    - 文化科普：纪念馆、博物馆等第一道门票收入；寺院等门票收入
    - 其他：福彩体彩发行收入、合同能源管理、社团会费、铁路系统内部单位为本系统修理货车、法律援助
  - 3. 无形资产
    - 个人转让著作权
    - 技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术

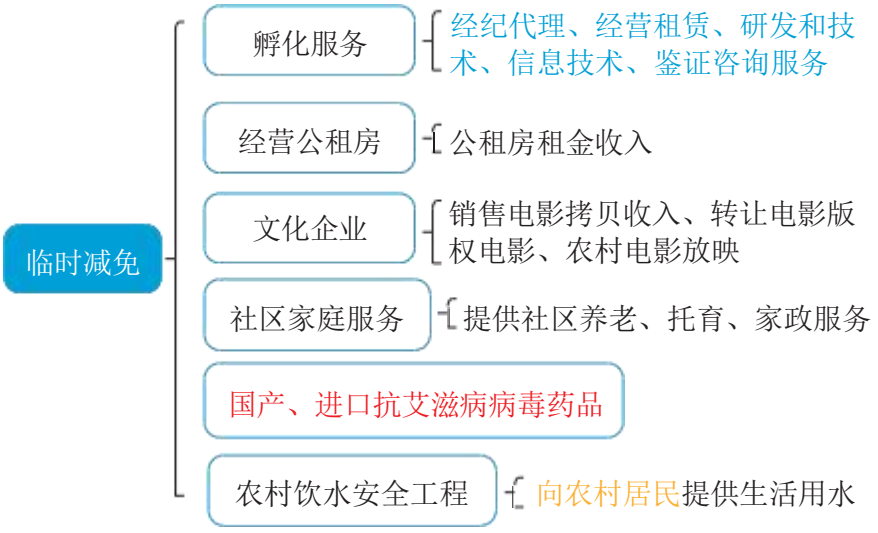


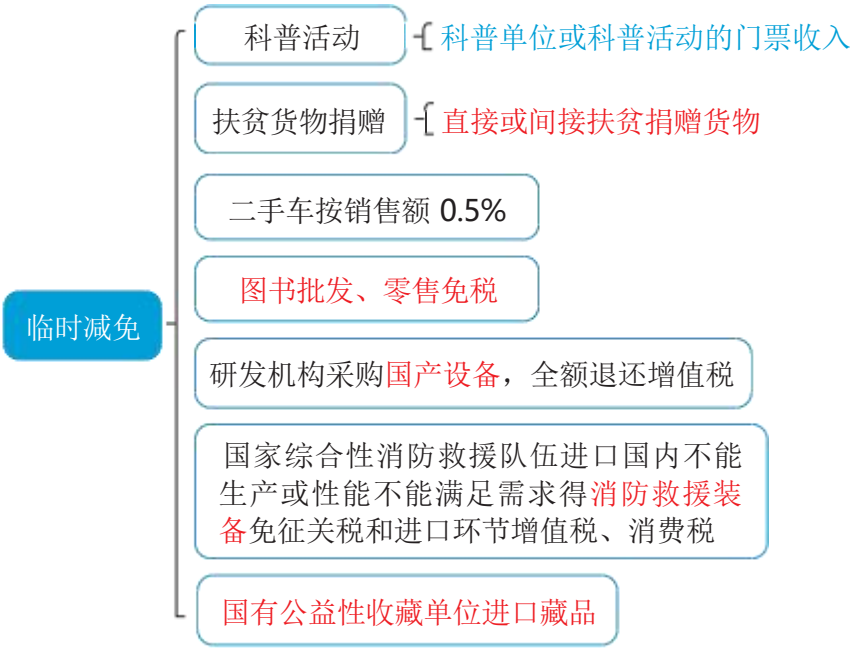
【提示】

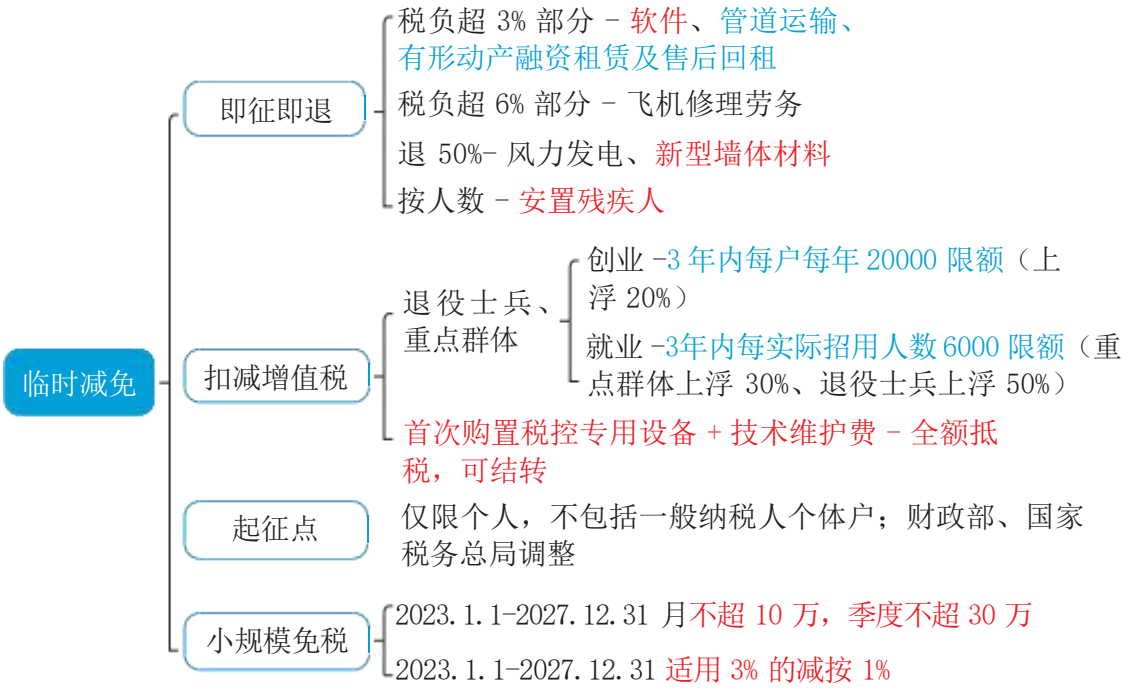
（1）托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税； 超过规定收费标准的收费，以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取的费用以及与幼儿入园挂钩的赞助费、支教费等超过规定范围的，不属于免征增值税的收入。

（2）提供学历教育的学校提供的教育服务收入免征增值税。不包括职业培训机构等国家不承认学历的教育机构。学校以各种名义收取的赞助费、择校费等，不属于免征增值税的范围。

三、临时减免税项目：特别关注以下内容







【提示】

（1）小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过 10 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

（2）适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策。

（3）其他个人采取这一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过 10 万元的，免征增值税。

【考点9】销售额与销项税额(★★★)

一、一般规定

要点	内容		
销项税额	销售额	全部价款 + 价外费用	
	销售额不包括	受托加工代收代缴消费税、符合条件代垫运费、代收车保费、车辆购置税、牌照费等	
	价税分离	不含税销售额 = 含税销售额 ÷（1+ 适用税率） 【提示】默认含税销售额： （1）零售价（2）价外费用（3）普通发票（4）包装物押金	
	组成计税价格	视同销售（顺序组价）	（1）自己同类均价 （2）他人同类均价 （3）组价 ①组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率） ②组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）÷（1 - 消费税税率）
		进口（直接组价）	不区分一般纳税人和小规模纳税人，一律使用适用税率 （1）组成计税价格 = 关税计税价格 + 关税 （2）组成计税价格 =（关税计税价格 + 关税）÷（1 - 消费税税率）
	折扣方式	（1）折扣销售： 同一张发票金额栏注明，按折扣后金额计算 （2）销售折扣：折扣额不得从销售额中减除	
	以旧换新	（1）按新货物的销售价格（一般货物） （2）按实际收取的价款（金银首饰）	
	还本销售	正常销售处理（不得在销售额中减除还本支出）	
	以物易物	双方都作购销处理	
	包装物押金	白酒和其他酒在取得时作为价外费用； 其他产品在逾期时作为价外费用	
	贷款服务	全部利息及利息性质的收入，不得扣减利息支出	
	直接收费金融服务	收取的各类费用为销售额	

二、差额计税

应税项目		计税依据
（1）经纪代理服务		收入－政府性基金或者行政事业性收费
（2）纳税人提供签证代理服务		收入－签证费、认证费
（3）纳税人代理进口按规定免征进口增值税的货物		收入－代为支付的货款
（4）航空运输销售代理企业的销售额		提供境外航段机票代理服务 收入－境外航段机票结算款和相关费用
		提供境内机票代理服务费用 收入－境内机票净结算款和相关费用
（5）航空运输企业的销售额		收入－代收的机场建设费和代收转付的价款
（6）一般纳税人提供客运场站服务		收入－支付给承运方运费
（7）境外单位通过教育部考试中心及其直属单位在境内开展考试（教育辅助服务）		收入－支付给境外单位考试费
（8）纳税人提供旅游服务（可选择）		收入－住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用
（9）纳税人提供人力资源外包服务（经纪代理服务）	一律差额计税	收入－客户员工工资和社保、住房公积金 一般纳税人：一般计税法 6% 简易计税法 5% 小规模纳税人：3%
（10）一般纳税人提供劳务派遣服务	全额计税	一般纳税人：全额一般计税 6% 小规模纳税人：全额简易计税 3%
	差额计税	收入－派遣员工工资、福利、社保、住房公积金 一般纳税人：差额简易计税 5% 小规模纳税人：差额简易计税 5%
（11）房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外）		收入－土地价款及拆迁补偿费用
（12）金融商品转让		销售额＝卖出价－买入价 【提示】负差可以年度内结转，不可跨年度结转
（13）融资租赁和融资性售后回租		（1）融资租赁：借款利息、发行债券利息、车辆购置税（扣两息一税） （2）融资性售后回租：不含本金、借款利息、发行债券利息（扣两息一本）
（14）物业管理服务		收入－对外支付的自来水税费
（15）建筑服务适用简易计税方法		收入－支付的分包款

【考点10】进项税额的确定(★★★)

<table>
<tr><td>凭票抵扣</td><td colspan="2">（1）增值税“专用”发票（税务局代开专用发票、机动车销售统一发票）
（2）海关专用缴款书
（3）完税凭证
（4）增值税电子普通发票
①通行费增值税电子普通发票
②国内旅客运输服务增值税电子普通发票</td></tr>
<tr><td rowspan="6">计算抵扣</td><td rowspan="2">农产品计算抵扣</td><td>（1）购进免税农产品——销售仍为农产品（9%）
准予抵扣的进项税额 = 买价 ×9%
（2）购进已税农产品——销售仍为农产品（9%）
A. 取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关专用缴款书：凭票抵扣
B. 取得 3% 的增值税专用发票：
准予抵扣的进项税额 = 价款 ×9%
（3）购进免税或已税农产品——加工为非农产品后销售（13%）
准予抵扣的进项税额 = 买价（价款）×10%
（4）购进全环节免税的农产品不得抵扣
（5）准予抵扣的烟叶进项税额 =（收购烟叶实际支付的价款总额 + 烟叶税应纳税额）× 扣除率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">购入国内旅客运输服务</td><td>增值税电子普通发票：凭票抵扣</td></tr>
<tr><td>取得航空行程单：（票价 + 燃油附加费）÷（1+9%）×9%
（不含机场建设费、民航发展基金）</td></tr>
<tr><td>取得铁路车票：票面金额 ÷（1+9%）×9%</td></tr>
<tr><td>取得公路、水路客票：票面金额 ÷（1+3%）×3%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支付的道路、桥、闸通行费</td><td>道路通行费取得增值税电子普通发票：凭票抵扣</td></tr>
<tr><td>桥、闸通行费发票：发票金额 ÷（1+5%）×5%</td></tr>
</table>

加计抵减	（1）加计抵减比例 先进制造业：5% 集成电路企业：15% 工业母机企业：15% （2）计提加计抵减额的计算公式 当期计提加计抵减额 = 当期可抵扣进项税额 ×15% 或 5% 当期可抵减加计抵减额 = 上期末加计抵减额余额 + 当期计提加计抵减额 - 当期调减加计抵减额 （3）加计抵减的规则 抵减前的应纳税额 X，当期可抵减加计抵减额 B （1）X=0，全部结转下期抵减 （2）X>0，且 >B，全额抵减 （3）X>0，且≤ B，抵减应纳税额至零，未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。

【考点11】不得抵扣进项税的政策和应用(★★★)

不得抵扣	（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产 【提示】固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产：专用于不得抵扣，兼用于可抵扣
	（2）因管理不善及被执法部门依法没收、销毁、拆除，造成的非正常损失
	（3）购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务（带鱼聚餐）
	一般纳税人兼营简易、免税项目而无法划分的进项税额： 不得抵扣的进项税额 = 当期无法划分的全部进项税额 ×（当期简易计税方法计税项目销售额 + 免征增值税项目销售额）÷ 当期全部销售额

进项税额转出	（1）购入时不予抵扣：直接计入购货的成本 （2）已抵扣后改变用途、发生非正常损失、出口不得免征和抵扣税额：作进项税转出处理。 ①直接计算法： A. 账面成本不含运费：账面成本 × 税率 B. 账面成本包含运费：（账面成本 - 运费成本）× 税率 + 运费成本 ×9% ②还原计算法： 农产品账面成本不含运费：账面成本 ÷（1-9% 或 10%）×9% 或 10% 农产品账面成本含运费：（账面成本 - 运费成本）÷（1-9% 或 10%）×9% 或 10%+ 运费成本 ×9% ③不动产项目计算法： 已抵扣进项税额 × 不动产净值率 不动产净值率 =（不动产净值 ÷ 不动产原值）× 100%
进项税额转入	适用：不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产、不动产，发生用途改变，用于允许抵扣进项税额，次月转入 公式：可抵扣的进项税额 = 固定资产、无形资产、不动产净值 /（1+ 适用税率）× 适用税率

【考点12】留抵退税政策(★★)

一、普遍性留抵退税政策

一般企业增量留抵退税条件：

1. 自2019年4月税款所属期起，连续6个月（连续两季度）增量留抵税额均大于零，且第6个月增量留抵税额不低于50万元；

2. 纳税信用等级为A级或者B级；（提交申请表时的信用级别）

3. 申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；

4. 申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；

5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。

增量留抵税额，是指与2019年3月31日相比新增加的期末留抵税额。允许退还的增量留抵税额 = 增量留抵税额 × 进项构成比例 ×60%

二、小微企业和制造业、批发零售业退还留抵税额

1. 时间及退税公式

留抵税额性质	企业性质	起始时间	退税公式
增量留抵税额	小微企业	2022 年 4 月	增量留抵税额 × 进项构成比例 ×100%
	制造业等行业	2022 年 4 月	
	批发零售等行业	2022 年 7 月	
存量留抵税额	微型企业	2022 年 4 月	存量留抵税额 × 进项构成比例 ×100%（一次性退还）
	小型企业	2022 年 5 月	
	制造业中型企业	2022 年 5 月	
	制造业大型企业	2022 年 6 月	
	批发零售等行业	2022 年 7 月	

2. 留抵税额的确定

情形	纳税人获得一次性存量留抵退税前	纳税人获得一次性存量留抵退税后
存量留抵税额	当期期末留抵税额 VS2019 年 3 月 31 日期末留抵税额，存量留抵税额为孰低者： 当期期末留抵税额≥ 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额，则取 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额当期期末留抵税额 <2019 年 3 月 31 日期末留抵税额，则取当期期末留抵税额	零
增量留抵税额	当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日相比新增加的留抵税额	当期期末留抵税额

3. 其他政策

（1）纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，适用免抵退税办法的，应先办理免抵退税，免抵退税办理完毕后，仍符合规定条件的，可以申请退还留抵税额；适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额。

（2）纳税人自 2019 年 4 月 1 日起已取得留抵退税款的，不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策。纳税人可以在 2022 年 10 月 31 日前一次性将已取得的留抵退税款全部缴回后，按规定申请享受增值税即征即退、先征后返（退）政策。

纳税人 2019 年 4 月 1 日起已享受增值税即征即退、先征后返（退）政策的，可以在 2022 年 10 月 31 日前一次性将已取得的即征即退、先征后返（退）税款全部缴回后，按规定申请退还留抵税额。

【考点13】简易计税方法应纳税额的计算(★★)

要点	具体内容
一般业务	应纳税额 = 不含税销售额 × 征收率 = 含税销售额 ÷（1+ 征收率）× 征收率
折让、退回	应当从当期销售额中扣减。扣减当期销售额后仍有余额造成多缴的税款，可从以后的应纳税额中扣减。
小规模纳税人购进税控收款机	（1）可凭购进税控收款机取得的增值税专用发票上注明的增值税额，抵免当期应纳增值税 （2）凭普通发票上注明的价款，依下列公式计算可抵免的税额：可抵免的税额 = 价款 ÷（1+13%）×13% 【提示】当期应纳税额不足抵免的，未抵免的部分可在下期继续抵免

【考点14】进口环节增值税政策(★★★)

一、进口货物应纳税额的计算

进口增值税 = 组成计税价格 × 税率

组成计税价格 = 关税计税价格 + 关税 + 消费税 = （关税计税价格 + 关税）/（1- 消费税税率）

计算步骤：

关税计税价格→ 关税→组成计税价格→增值税 / 消费税 / 车辆购置税

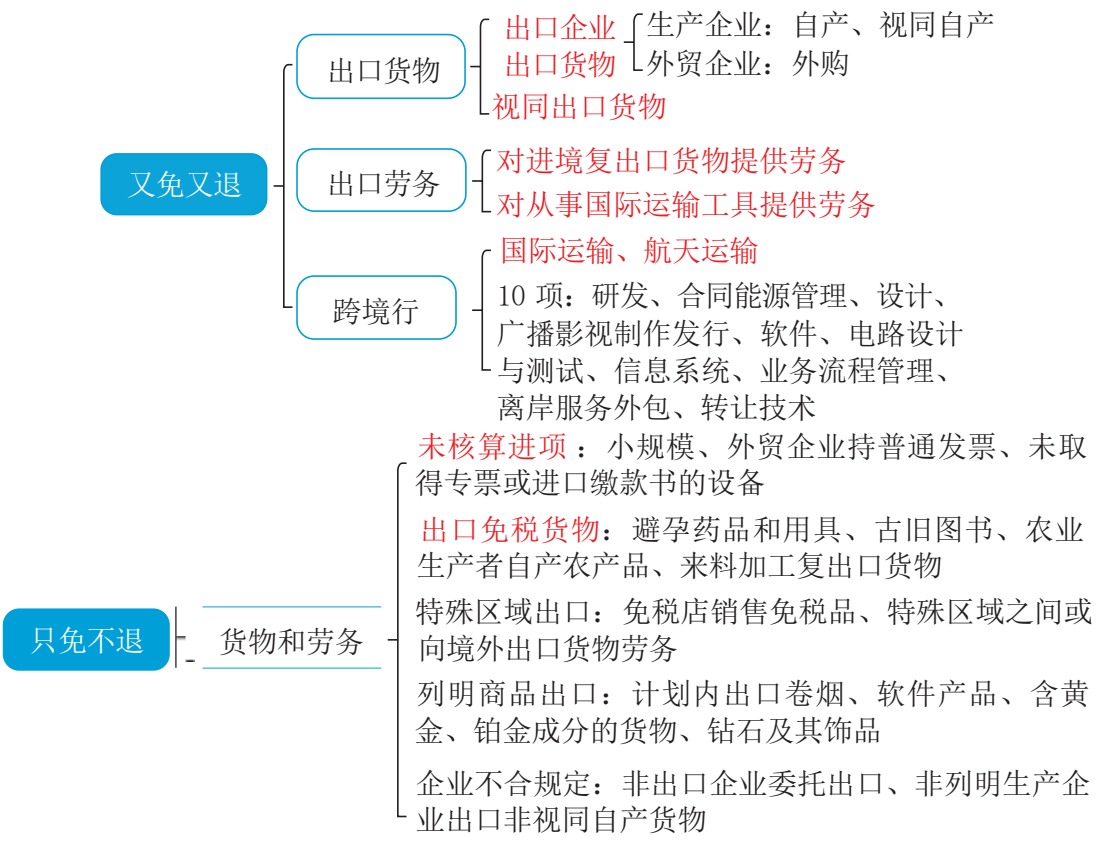
【提示 1】进口环节按组价公式直接计算出的是应纳税额，在进口环节不能抵扣任何国外已纳税款。

【提示 2】进口增值税属于进项税，一般纳税人进口货物符合抵扣范围的，凭借海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税税额抵扣。

二、跨境电子商务零售进口商品征税方法

要素	具体内容
纳税人	购买跨境电子商务零售进口商品的个人是纳税人。 电子商务企业、电子商务交易平台企业、物流企业可作代收代缴义务人。
计税规则	（1）单次交易限值为 5000 元，个人年度交易限值为 26000 元。 （2）在限值以内进口的商品，关税税率暂设为 0%；进口环节增值税、消费税暂按法定应纳税额的 70% 征收。 （3）完税价格超过 5000 元单次交易限值但低于 26000 元年度交易限值，且订单下仅一件商品时，可自跨境电商零售渠道进口，按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税，交易额计入年度交易总额，但年度交易总额超过年度交易限值的，应按一般贸易管理。

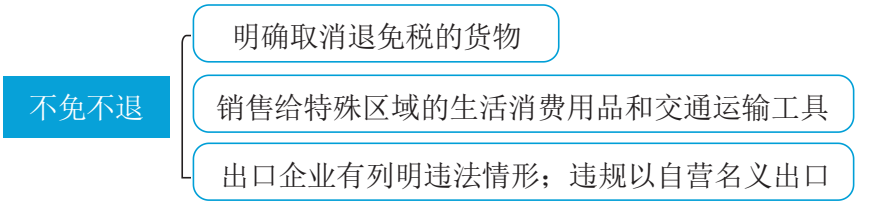
【考点15】出口企业出口货物的税收待遇(★★)



注意：

来料加工复出口货物：只免不退

进料加工复出口货物：又免又退



【考点16】出口退（免）税--退税计算(★★)

一、退税方法及依据

退税方法	适用范围	关键	退税依据
免抵退税	自营和委托出口自产（视同自产）货物对外提供加工修理修配劳务 外贸企业出口自己开发的研发和设计服务 列明企业出口非自产货物	自产	售价（离岸价） 【提示】 免税料件或进料加工保税进口料件：离岸价－免税保税料件金额
免退税	无生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务 外贸企业出口外购研发和设计服务	外购	购买价

二、计算方法

1. 免退税计算：应退税额 = 不含增值税购进金额 × 退税率

2. 免抵退税计算：

类型	情况	具体步骤
不含免税、保税料件	征税率 > 退税率剔抵比退	剔：征退之差（当期不得免征和抵扣税额）= 外销额 ×（征税率－退税率） 抵：应纳税额 = 销项－（进项 －征退之差）－ 留抵 比：理论退税额（当期免抵退税额）= 外销额 × 退税率 退：退较小者 （1）应纳税额绝对数 > 理论退税额 应退税额 = 理论退税额 免抵税额 =0 留抵税额 = 应纳税额绝对数 － 理论退税额 （2）应纳税额绝对数 < 理论退税额 应退税额 = 应纳税额绝对数 免抵税额 = 理论退税额 － 应纳绝对数 留抵税额 =0
含免税、保税料件		剔：征退之差 =（外销额 － 免税保税料件） ×（征税率 － 退税率） 抵：应纳税额 = 销项－（进项 －征退之差）－ 留抵 比：理论退税额 =（外销额 － 免税保税料件）× 退税率 退：退较小者

【考点17】境外旅客购物离境退税(★)

考点	内容
条件	（1）同一人同一日在同一店购买达 500 元 （2）商品尚未启用 （3）离境日距购买日 ≤ 90 天 （4）商品由本人随身携带或托运出境
退税率	适用 13% 税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为 11% 适用 9% 税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为 8%
应退税额	退税物品销售发票金额（含增值税）× 退税率
退税方式	退税额未超过 10000 元的，可自行选择退税方式 退税额超过 10000 元的，以银行转账方式退税

【考点18】特定企业（交易行为）的增值税政策(★★)

一、特定企业税率、征收率及预征率总结

项目	税率	征收率	预征率	预征价税分离比率
建筑服务（跨县市）	9%	3%	一般：2% 简易：3%	一般：9% 简易：3%
房企销售	9%	5%	3%	一般：9% 简易：5%
不动产出租（异地）	9%	5%	一般：3% 简易：5%	一般：9% 简易：5%
不动产转让	9%	5%	5%	5%

二、跨县（市、区）建筑服务

计税方法	跨县（市、区）建筑服务发生地预缴	机构所在申报
简易计税方法	（全部价款和价外费用 - 支付的分包款）÷（1+3%）×3%	与预缴相同
一般计税方法	（全部价款和价外费用 - 支付的分包款）÷（1+9%）×2%	增值税 = 全部含税销售额 ÷（1+9%）×9%- 当期进项税 - 预缴税款

二、房企销售自行开发的房地产项目

办法	不动产所在地预缴：收到预收款时	申报
简易计税	应预缴税款 =预收款 ÷（1+5%）× 3%	应纳税款 = 全部价款和价外费用 ÷ （1+5%）×5%- 预缴税款
一般计税	应预缴税款 =预收款 ÷（1+9%）× 3%	应纳税款 =（全部价款和价外费用 - 当期允许扣除的土地价款）÷（1+9%）×9%- 进项税额 - 预缴税款

三、不动产经营租赁

计税方法		异地提供不动产租赁：不动产所在地税务机关预缴	机构所在地税务机关申报
一般纳税人	简易办法	应预缴税款 = 含税销售额 ÷（1+5%）×5%	与预缴相同
	一般办法	应预缴税款 = 含税销售额 ÷（1+9%）×3%	增值税 = 含税销售额 ÷（1+9%）×9%- 当期进项税额 - 预缴税款
小规模纳税人	单位出租不动产，个体工商户、其他个人出租非住房	应（预）缴税款 = 含税销售额 ÷（1+5%）×5%	与预缴相同（不需缴纳税款） 【提示】其他个人出租不动产不需要预缴税款
	其他个人、个体户出租住房	应（预）缴税款 = 含税销售额 ÷（1+5%）×1.5%	

四、非房企转让不动产

不动产性质	办法	不动产所在地预缴	机构所在地申报
销售取得的不动产（非自建）	简易办法	增值税 =（销售额 - 购置原价或作价）÷（1+5%）×5%	与预缴相同
	一般办法		增值税 = 出售全价 ÷（1+9%）×9%- 当期进项税额 - 预缴税款
销售自建的不动产（自建）	简易办法	增值税 = 出售全价 ÷（1+5%） ×5%	与预缴相同
	一般办法		增值税 = 出售全价 ÷（1+9%）×9%- 当期进项税额 - 预缴税款

五、成品油零售加油站增值税政策

1. 加油站销售成品油必须按不同品种分别核算，准确计算应税销售额。

加油站以收取加油凭证（簿）、加油卡方式销售成品油，不得向用户开具增值税专用发票。

2.加油站应税销售额包括当月成品油应税销售额和其他应税货物及劳务的销售额。

成品油应税销售额 =（当月全部成品油销售数量 - 允许扣除的成品油数量）× 油品单价

3. 加油站通过加油机加注成品油属于以下情形的，允许在当月成品油销售数量中扣除：

（1）经主管税务机关确定的加油站自有车辆自用油。

（2）外单位购买的，利用加油站的油库存放的代储油。加油站发生代储油业务时，应凭委托代储协议及委托方购油发票复印件向主管税务机关申报备案。

（3）加油站本身倒库油。加油站发生成品油倒库业务时，须提前向主管税务机关报告说明，由主管税务机关派专人实地审核监控。

（4）加油站检测用油（回灌油）。

【提示】发售加油卡、加油凭证销售成品油的纳税人在售卖加油卡、加油凭证时，应按预收账款方法作相关账务处理，不征收增值税。

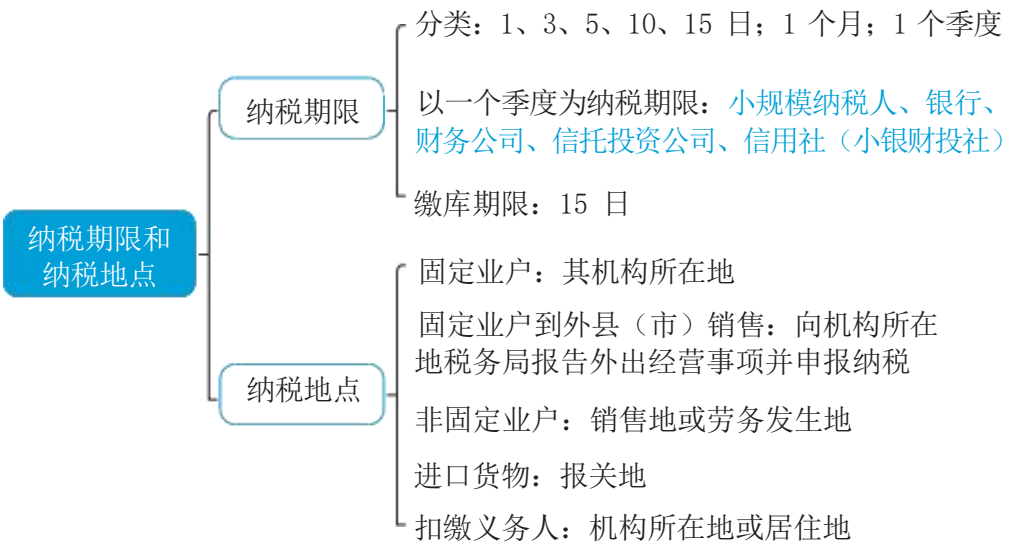
【考点19】增值税的征收管理(★★)

一、增值税纳税义务发生时间

	业务		纳税义务发生时间
基本规定	通常为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天		
	先开具发票的，为开具发票的当天		
按照销售结算方式的不同，具体为：	直接收款		收到销售款或取得索取销售款凭据的当天
	托收承付和委托收款方式		发出货物并办妥托收手续的当天
	采取赊销和分期收款方式销售货物		书面合同约定的收款日期当天 （无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，货物发出的当天）
	预收款	采取预收货款方式销售货物	货物发出的当天 （但生产销售生产工期超过 12 个月的大型机械设备等货物，为收到预收款或书面合同约定的收款日期的当天）
		租赁服务采取预收款方式	收到预收款的当天
	委托代销		最早发生的下列时间之一： （1）收到代销单位的代销清单当天 （2）收到全部或者部分货款当天 （3）发出代销货物满 180 天的当天

	业务	纳税义务发生时间
按照销售结算方式的不同，具体为：	发生视同销售货物行为（委托代销除外）	货物移送的当天
	发生视同销售应税劳务、服务、无形资产或者不动产情形	应税劳务、服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天
	从事金融商品转让	金融商品所有权转移的当天
	进口货物	报关进口的当天

二、纳税期限和纳税地点



第三章 消费税

【考点1】消费税的纳税人和纳税环节(★★★)

纳税次数	消费品类别	征税环节
双环节纳税	卷烟、电子烟	生产／委托加工（代加工）／进口＋批发环节
	超豪华小汽车	生产／委托加工／进口＋零售环节
单环节纳税	金银铂钻	零售环节
	其他	生产／委托加工／进口环节

【考点2】消费税税目(★★★)

类别	税目	提示
不健康	烟	包括：卷烟、电子烟、雪茄烟、烟丝 不包括：烟叶
	酒	包括：果啤、啤酒屋生产的啤酒 不包括：调味料酒、酒精
奢饰品	高档化妆品	包括：高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品、成套化妆品 不包括：普通护肤护发品，舞台戏剧影视演员化妆用的上妆油、卸装油、油彩等
	贵重首饰及珠宝玉石	包括：人造金银、合成宝石、宝石坯
	高尔夫球及球具	包括：球、球杆、球包（袋） 球杆包括：杆头、杆身、握把
	高档手表	不含税价 10000 元（含）以上的各类手表
	游艇	用于水上运动和休闲娱乐等非营利活动的机动艇

类别	税目	提示
不环保	鞭炮焰火	不包括：体育上用的发令纸、鞭炮引线
	木制一次性筷子	不包括：竹制筷子、木质工艺筷子（必须同时具备“木制”“一次性”两个特征）
	实木地板	包括：各种实木装饰板、素板
	小汽车	包括：乘用车、中轻型商用客车、超豪华小汽车（零售价不含增 130 万及以上） 包括：购进乘用车或中轻型商用客车整车改装的汽车 不包括：电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车、大客车、大货车、箱货货车改装车、专用汽车
	摩托车	不包括：气缸容量 250 毫升（不含）以下
	成品油	包括：汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油 免税：纯生物柴油，生产成品油过程中作燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油
	电池	电池包括：原电池、蓄电池、燃料电池、太阳能电池、其他电池
	涂料	施工状态下挥发性有机物含量低于 420 克 / 升（含）的涂料免税

【考点3】消费税计税依据(★★★)

一、一般规定

要点	内容
从价定率	销售额 = 全部价款 + 价外费用（品牌使用费）
从量定额	（1）销售——销售数量 （2）自产自用——移送使用数量 （3）委托加工——收回的应税消费品数量 （4）进口——海关核定进口数量
复合计征	卷烟、白酒最低计税价格核定 卷烟：批发环节销售价格 ×（1- 适用批发毛利率） 白酒：计税价格低于销售公司对外售价 70% 的 （实际销售价格 VS 最低计税价格孰高）

要点	内容	
特殊情况	通过自设“非”独立核算门市部销售	按“门市部”对外销售额或数量征税
	“换、抵、投”	按最高销售价格
	套装产品	套装产品的销售额
核定权限	卷烟、小汽车——国家税务总局核定，财政部备案 其他——省级税务局核定 进口——海关核定	

二、包装物押金

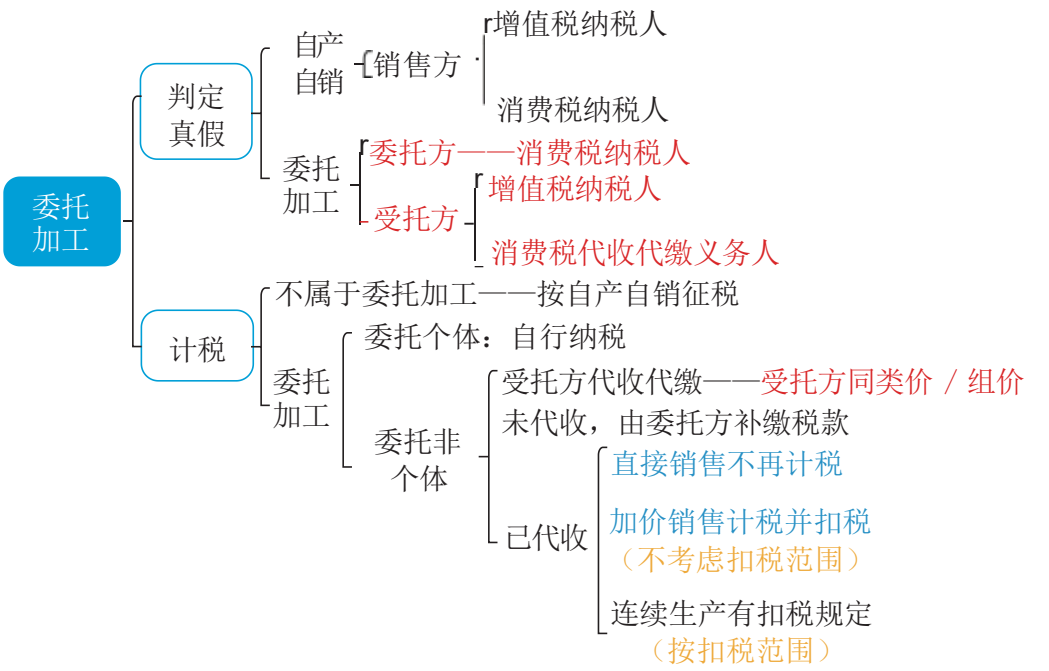
包装物押金	增值税		消费税		是否相同
	收取时（未逾期）	逾期（未收回）时（或1年以上）	收取时（未逾期）	逾期（未收回）时（或1年以上）	
一般货物（不含成品油）	×	√	×	√	相同
白酒、其他酒	√	×	√	×	相同
啤酒、黄酒、成品油	×	√	×	×	不同（重点，因啤酒、黄酒、成品油是从量定额计征）

【考点4】消费税应纳税额计算(★★★)

环节	具体内容	
生产	生产销售	“销售时”纳税
	自产自用	用于“连续生产应税消费品”的不纳税
		用于其他方面的于移送使用时纳税（非应税、对内、对外）
进口	报关进口时缴纳消费税	

<table>
<tr><th>环节</th><th colspan="5">具体内容</th></tr>
<tr><td rowspan="10">销售</td><td rowspan="7">零售</td><td rowspan="5">金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品</td><td>区分</td><td colspan="2">零售环节 5%：金银铂钻及钻石饰品
生产环节 10%：其他贵重首饰珠宝玉石（含包金、镀金）</td></tr>
<tr><td>纳税人</td><td colspan="2">零售单位和个人
委托加工、委托代销——受托方</td></tr>
<tr><td rowspan="4">销售额</td><td>一般</td><td>全额（含包装物）</td></tr>
<tr><td>金银首饰以旧换新（含翻新改制）</td><td>实收价款</td></tr>
<tr><td>带料加工</td><td>受托方同类价 / 组价
组价 =（材料成本 + 加工费）÷（1- 消费税税率）</td></tr>
<tr><td>视同销售</td><td>纳税人同类价 / 组价
组价 =[购进原价 ×（1+ 利润率）]÷（1- 消费税税率）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">超豪华小汽车</td><td>适用范围</td><td colspan="2">不含增值税零售价 130 万元及以上</td></tr>
<tr><td>纳税人</td><td colspan="2">将超豪华小汽车销售给消费者的单位和个人</td></tr>
<tr><td colspan="3">应纳税额 = 零售环节销售额（不含增）×10%</td></tr>
<tr><td colspan="3">国内汽车生产企业直接销售给消费者超豪华小汽车，生产环节和零售环节税率加总计税。
应纳税额 = 销售额 ×（生产环节税率 + 零售环节税率）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">批发</td><td rowspan="2">卷烟</td><td>纳税人</td><td colspan="2">批发企业（批发企业之间销售不纳消费税）</td></tr>
<tr><td colspan="3">应纳消费税 = 销售额 ×11%+ 销售量 × 单位税额</td></tr>
<tr><td>注意</td><td colspan="2">（1）卷烟销售额应与其他分开核算，否则一律征收消费税
（2）批发企业计税时不得扣除已含生产环节的消费税</td></tr>
<tr><td rowspan="2">电子烟</td><td>纳税人</td><td colspan="2">批发电子烟的单位</td></tr>
<tr><td colspan="3">应纳税额 = 销售额 ×11%</td></tr>
</table>

【委托加工】



【考点5】消费税组价及应纳税额计算公式(★★★)

组价	自产自用（从价定率）	（成本 + 利润）÷（1- 消费税比例税率）
	自产自用（复合计税）	（成本 + 利润 + 自产自用数量 × 定额税率）÷（1- 消费税比例税率）
	委托加工（从价定率）	（材料成本 +加工费）÷（1- 消费税比例税率）
	委托加工（复合计税）	（材料成本 + 加工费 + 委托加工数量 × 定额税率）÷（1- 消费税比例税率）
	进口（从价定率）	（关税计税价格 + 关税）÷（1- 消费税比例税率）
	进口（复合计税）	（关税计税价格 + 关税 + 进口数量 × 定额税率）÷（1- 消费税比例税率）
应纳税额计算	从价定率	应纳税额 = 销售额 / 组价 × 比例税率
	从量定额（啤酒、黄酒、成品油）	应纳税额 = 销售数量 × 定额税率
	复合计税（白酒、卷烟）	应纳税额 = 销售额 / 组价 × 比例税率 + 销售数量 × 定额税率

【考点6】已纳消费税扣除(★★)

扣除条件	（1）已税消费品“连续生产应税消费品”可扣税 （2）同税目、同环节 （3）当期消费税不足抵扣的部分，可以结转下一期继续抵扣
扣除范围	外购（进口）/ 委托加工收回 排除法记忆—15 个税目中没有： 酒、小汽车、摩托车、游艇、高档手表、涂料、电池（葡萄酒、集团内部啤酒仅为外购应税消费品已纳税款扣除范围）
扣除方法	按生产领用数量扣除税 当期准予扣除的外购应税消费品买价或数量 = 期初库存 + 当期购进 - 期末库存 准予扣除已纳税款 = 当期准予扣除的外购应税消费品买价 / 数量 × 适用税率 / 税额

【考点7】出口应税消费品的基本政策(★★)

政策	政策内容
又免又退	出口企业出口或视同出口适用增值税退（免）税的货物：免征消费税，如果属于购进出口的货物，退还前一环节对其已征的消费税
只免不退	出口企业出口或视同出口适用增值税免税政策的货物：免征消费税，但不退还其以前环节已征的消费税，且不允许在内销应税消费品应纳消费税额中抵扣
不免不退	出口企业出口或视同出口适用增值税征税政策的货物：应按规定缴纳消费税，不退还其以前环节已征消费税，且不准予在内销应税消费品应纳消费税额中抵扣

【提示】增值税和消费税退税比较

项目	增值税	消费税
退税政策	生产企业出口自产或视同自产货物，外贸企业出口外购货物等	购进出口适用增值税退（免）税的货物
退税计算	免退税法：外贸企业 应退增值税＝进价 × 增值税退税率 注：增值税退税率≤征税率 免抵退税法：生产企业	应退消费税＝进价 × 消费税税率 应退消费税＝数量 × 消费税税额 注：消费税退税率＝征税率

【考点8】消费税的征收管理(★)

一、纳税义务发生时间：基本同增值税

货款结算方式	纳税义务发生时间
自产自用应税消费品	移送使用的当天
委托加工应税消费品	纳税人提货的当天

二、纳税地点

具体情况	纳税地点
销售的应税消费品	机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税
自产自用的应税消费品	
委托加工的应税消费品（除委托个人）	受托方机构所在地或居住地
委托个人加工应税消费品	委托方机构所在地或居住地
到外县（市）销售或委托外县（市）代销自产应税消费品	纳税人机构所在地或居住地
总机构与分支机构不在同一县（市）的	分别向各自机构所在地，经批准可在总机构所在地汇总纳税（卷烟批发企业除外）
进口的应税消费品	报关地海关

第四章 城市维护建设税

【考点1】城建税及教育费附加、地方教育附加(★★)

一、计算

	城建税	教育费附加
税率	7%（市区） 5%（县城、镇） 1%（不在市、县城、镇）	3%、2%
	（1）撤县建市后：市区 -7%、镇 -5% （2）预缴增值税：预缴所在地税率 （3）申报增值税：机构所在地税率 （4）流动经营无固定纳税地点及由受托方代收、代扣“二税”：缴纳“二税” 所在地适用税率	
计税依据	包括	实缴二税 + 查补二税 + 出口增值税免抵税额
	不包括	（1）进口二税（2）二税滞纳金、罚款（3）增值税期末留抵 退税额（4）其他税额
应纳税（费）额	应纳税额 =（实纳增值税税额 + 实纳消费税税额）× 适用税率	

二、税收优惠

情形	具体处理
进出口相关业务	进口不征、出口不退、免抵要交
由于“两税”减免而发生的退税	退还已纳的城建税、教育费附加
增值税小规模纳税人、小微企业、个体工商户	减半征收城建税及附加
“两税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法	除另有规定外，对随“两税”征收的城建税和教育费附加一律不予退（返）还
“两税”补税	城建税（附加）也要补缴
“两税”的滞纳金和罚款	不作城建税（附加）的计税依据
月销售额或营业额不超过 10 万元（季不超过 30 万元）	免征教育费附加、地方教育附加

第五章 土地增值税

【考点1】土地增值税纳税义务人与征税范围(★★)

一、纳税义务人

土地增值税的纳税义务人是转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物（简称转让房地产）并取得收入的单位和个人。

二、征税范围

应征	不征	免征或暂免
（1）国有土地使用权转让 （2）房产转让 （3）合作建房建成后转让 （4）抵押期满以房地产抵债 （5）除公益赠与、赠与至亲之外的其他赠与	（1）国有土地使用权出让 （2）转让集体土地使用权 （3）房地产出租 （4）抵押期间的房地产抵押 （5）代建房行为 （6）房地产评估增值 （7）房地产继承 （8）公益赠与、赠与至亲的房地产 （9）农村集体产权制度改革	（1）合作建房建成后按比例分房自用 （2）土地增值税税收优惠免税项目

【考点2】土地增值税税收优惠(★★)

项目		税收优惠
特定住房	（1）建造普通标准住宅出售 （2）转让旧房作为改造安置住房房源 （3）转让旧房作为公租房房源 （4）转让旧房作为保障性住房房源	增值率未超过 20%（含 20%）的，免征土地增值税；超过 20% 的，应就其全部增值额按规定计税
国家征收、收回的房地产	（1）因国家建设需要而被政府征收、收回的房地产 （2）因城市实施规划、国家建设需要而搬迁，纳税人自行转让原房地产	免税
企业改制重组	包括企业整体改制、企业合并、企业分立、重组投资，涉及的转让房产，双方均为非房企的	暂不征税（双方任意一方为房企，征税）
个人销售住房		暂免征税

【考点3】转让房地产取得收入的确定(★★)

1. 视同销售收入，按同类价确定。
2. 应税收入 = 营改增前含营业税的收入 + 营改增后不含增值税的收入
3. 不含增值税的收入

计税方法		土地增值税应税收入	增值税
简易计税		转让房地产的全额含税收入 /（1+5%）	自建：增值税应纳税额 = 全额 /（1+5%）×5%
		转让房地产的含税收入 - 增值税应纳税额	非自建：增值税应纳税额 =（含税收入 — 购置原价或作价）/（1+5%）×5%
一般计税	非房地产企业	转让房地产的全额含税收入 /（1+9%）	销项税额 = 全额 /（1+9%）×9%
	房地产企业	转让房地产的含税收入 - 增值税销项税额	销项税额 =（含税收入 - 地价款）/（1+9%）×9%

【考点4】扣除项目规定(★★★)

一、新建房扣除项目

(一) 扣除项目

转让项目的性质	扣除项目	具体内容
新建房屋（卖新房）	房地产企业（5 项） 非房地产企业（4 项）	（1）取得土地使用权所支付的金额 （2）房地产开发成本 （3）房地产开发费用 （4）与转让房地产有关的税金 （5）财政部规定的其他扣除项目（房企）

(二) 具体内容

扣除项目	具体内容
取得土地使用权所支付的金额	（1）出让：支付的土地出让金 （2）划拨：按规定补缴的出让金 （3）转让：支付的地价款 【提示 1】含登记过户费及契税。 【提示 2】不包括印花税、土地闲置费。

房地产开发成本	（1）土地征用及拆迁补偿费：含耕地占用税 （2）前期工程费 （3）建筑安装工程费 （4）基础设施费 （5）公共配套设施费 （6）开发间接费用 【提示 1】包括精装修费用；预提费用，除另有规定外，不得扣除。 【提示 2】质量保证金如计入发票中，则可以扣除。 【提示 3】不包括利息支出。	
房地产开发费用（与房地产有关的销售费用、管理费用、财务费用）	扣除方法：标准扣除法，而不是实际扣除法，税法≠会计	
	（1）能按项目计算分摊利息，并提供金融机构证明的	开发费用 = 利息 +（地价款及费用 + 开发成本）×5% 以内
	（2）不能按项目计算分摊利息或不能提供金融机构证明	开发费用 =（地价款及费用 + 开发成本）×10% 以内 【提示】全部使用自有资金，没有利息支出的，按照此方法扣除
	利息两点专门规定： ①不能超过按商业银行同类同期银行贷款利率计算的金额。 ②不包括超过规定上浮幅度的部分、超期利息、加罚利息。	
与转让房地产有关的税金	城建税、教育费附加、印花税	
其他扣除项目（加计扣除）	仅适用于房企新建房：（只卖地、卖存量房不能扣） 加计扣除费用 =（地价款及费用 + 开发成本）×20%	

（三）扣除项目的配比原则

扣除项目	考虑配比后的扣除项目金额（开发已完已售的情形）
（1）允许扣除的土地金额	取得土地使用权支付的金额 ×（已开发土地面积 ÷ 全部土地面积）×（已售房面积 ÷ 全部可售房面积）
（2）允许扣除的开发成本	房地产开发成本 ×（已售房面积 ÷ 全部可售房面积）
（3）允许扣除的开发费用	满足 2 项要求：允许扣除的开发费用 = 利息 ×（已售房面积 ÷ 全部 可售房面积）+(① + ②) ×5% 以内
	不满足 2 项要求：允许扣除的开发费用 =(① + ②) ×10% 以内
（4）与转让房地产有关的税金	无配比问题（如果涉及进项税额，需要考虑销售比例，进而计算增值税应纳税额、城建税及附加）
（5）加计扣除	(① + ②) ×20%

二、存量房扣除项目（按顺序）

能取得评估价的	（1）取得土地使用权所支付的金额（含契税） （2）房屋及建筑物的评估价格 评估价格 = 重置成本价 × 成新度折扣率 评估费可扣除，但纳税人因隐瞒、虚报房地产成交价格等情形而按评估价格计 税时的评估费不可扣除。 （3）转让有关税金：城建税、教附、印花税
不能取得评估价格，但能提供购房发票的	（1）购房发票价每年加计 5% 扣除金额 = 发票所载金额 ×（1+ 购买年度至转让年度的年数 × 每年加计 5%） 发票价：营业税发票所载金额；增值税普通发票价税合计金额；增值税专用发 票不含增值税金额加上不允许抵扣的进项税。 年数：每满 12 个月计一年；超过一年，未满 12 个月但超过 6 个月的，可视为 一年。 （2）转让有关税金：城建税、教附、印花税、契税

【总结】与转让房地产有关的税金扣除情况

转让房屋	不同情况	可扣除的与转让房地产有关的税金
转让新建房	区分是房企还是非房企	城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加（看题目要求）、印花税
转让旧房	能取得评估价格	城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加（看题目要求）、印花税
	不能取得评估价格，但能提供 购房发票	城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加（看题目要求）、印花税、契税（提供完税凭证）

【考点5】房地产开发企业土地增值税清算管理的规定(★★)

一、清算单位

房地产开发企业，审批备案项目

二、清算条件

应当清算（必须清算）	（1）房地产开发项目全部竣工、完成销售的； （2）整体转让未竣工决算房地产开发项目的； （3）直接转让土地使用权的	满足条件之日起 90 日内办理
可要求清算	（1）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在 85%以上，或该比例虽未超过 85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的； （2）取得销售（预售）许可证满3年仍未销售完毕的； （3）纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的；（应在注销前清算） （4）省税务机关规定的其他情况。	收到清算通知之日起 90 日内办理

三、清算后相关规定

1. 清算后再转让房地产的处理

在土地增值税清算时未转让的房地产，清算后销售或有偿转让的，纳税人应按规定进行土地增值税的纳税申报。

清算后转让的扣除项目金额 = 转让面积 × 单位建筑面积成本费用

单位建筑面积成本费用 = 清算时的扣除项目总金额 ÷ 清算的总建筑面积

2. 清算后应补缴的土地增值税加收滞纳金问题

纳税人按规定预缴土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在主管税务机关规定的期限内补缴的，不加收滞纳金。

第六章 资源税

【考点1】资源税纳税人及征税范围具体规定(★★)

一、纳税义务人

在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人，为资源税的纳税人。（进口不征、一次课征）

二、税目

1. 资源产品：境内天然初级资源

（1）境外进口资源不交税： 进口不征，出口不退

（2）人造资源不交税

原油：指天然原油，不包括人造石油

天然气：专门开采或与原油同时开采

（3）单一环节纳税，深加工的产品不交税

原油 √ 成品油 ×

原煤 √ 未税原煤加工的洗选煤 √ 煤炭制品 ×

2. 视同销售

（1）纳税人开采或者生产应税产品自用的，应当缴纳资源税； 但是，自用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税。

（2）资源产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等，应视同销售计税

①原煤连续生产洗选煤，原煤不计税

②原煤连续生产煤炭制品，原煤视同销售计税

③原煤用于投资分配交换等，原煤视同销售计税

【考点2】资源税优惠政策(★★)

优惠政策	项目
免征	（1）开采原油及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气 （2）煤碳开采企业因安全生产抽采煤成（层）气

优惠政策	项目	
减征	减征 50%	充填开采置换出来的煤炭
	减征 40%	稠油、高凝油
	减征 30%	（1）高含硫天然气、三次采油、深水油气田开采原油、天然气 （2）衰竭期矿山开采矿产品 （3）页岩气
	减征 20%	低丰度油气田
省、自治区、直辖市决定减征或免征	（1）开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失 （2）开采共伴生矿、低品位矿、尾矿	
小规模、小型微利、个体工商户	减半征收资源税（不含水资源税） 六税两费：房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、印花税（不含证券交易印花税）、资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加	

【考点3】资源税计税依据和应纳税额的计算(★★★)

一、计税方式

从量计征	应纳税额 = 销售数量 × 单位税额（定额税率）
从价计征	应纳税额 =（不含增值税）销售额 × 适用税率（比例税率） （1）计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。 （2）无销售额或销售额明显偏低且无正当理由的，按下列方法和顺序确定： ①自己同类； ②他人同类； ③后续加工非应税产品销售价格，减去后续加工环节的成本利润后确定； ④组价：组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）÷（1- 资源税税率） ⑤其他 【提示】注意税率的适用，天然气、地热适用较低税率 9%。（价税分离用税 率 13%、9% 或征收率 3%）

二、准予扣减外购应税产品的购进金额或购进数量的规定

扣减政策	外购应税产品与自采应税产品混合销售或者混合加工为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，准予扣减外购应税产品的购进金额或者购进数量；当期不足扣减的，可结转下期扣减。

直接扣减	纳税人以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，或者以外购选矿产品与自产选矿产品混合为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿或者外购选矿产品的购进金额或者购进数量。
计算扣减	纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减： 准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）= 外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率 ÷ 本地区选矿产品适用税率）

【考点4】资源税征收管理(★)

纳税义务发生时间	纳税人销售应税产品，为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当日；自用应税产品的，为移送应税产品的当日（与增值税、消费税基本一致）
纳税期限	资源税按月或者按季申报缴纳；不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳。 按月或按季：应当自月度或者季度终了之日起 15 日内申报纳税；按次：应当自纳税义务发生之日起 15 日内申报纳税
纳税地点	纳税人应当在矿产品的开采地或者海盐的生产地缴纳资源税 海上开采的原油和天然气资源税由海洋石油税务管理机构征收管理

【考点5】水资源税(★)

一、纳税义务人

在我国领域直接取用地表水、地下水的单位和个人

下列情形，不缴纳水资源税：

1. 农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的；
2. 家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的；
3. 水利工程管理单位为配置或者调度水资源取水的；
4. 为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用（排）水的；
5. 为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；
6. 为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

二、税收优惠

（一）免征

1. 规定限额内的农业生产取用水（种植业、畜牧业、水产养殖业、林业）；

2. 除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队、国家综合性消防救援队伍通过其他方式取用水的；

3. 抽水蓄能发电取用水；

4. 采油（气）排水经分离净化后在封闭管道回注的；

5. 受县级以上人民政府及有关部门委托进行国土绿化、地下水回灌、河湖生态补水等生态取用水；

（二）减征

工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，本年度相应工业用水部分减征 20% 水资源税。

【提示】各省、自治区、直辖市人民政府可以根据实际情况，决定免征或者减征超过规定限额的农业生产取用水和主要供农村人口生活用水的集中式饮水工程取用水的水资源税。

三、应纳税额的计算

应纳税额 = 实际取用水量 × 适用税额

【提示】疏干排水的实际取用水量按照排水量确定。

1. 城市公共供水企业

城市公共供水企业应纳税额 = 实际取用水量 ×（1- 公共供水管网合理漏损率）× 适用税额

【提示】城镇公共供水企业缴纳的水资源税不计入自来水价格，在终端综合水价中单列，并可以在增值税计税依据中扣除。

2. 水力发电取用水

水力发电取用水应纳税额 = 实际发电量 × 适用税额

【提示】实际发电量以所有发电机组的发电计量之和确定，包括上网电量、综合厂用电量、运输损失电量等。

3. 冷却取用水

冷却取用水应纳税额 = 实际取用（耗）水量 × 适用税额

【提示】火力发电冷却取用水可以按照实际发电量或者实际取用（耗）水量计征水资源税。

第七章 车辆购置税

【考点1】车购税的征税范围及应税行为(★★)

纳税人	在我国境内购置规定的车辆并自用的单位和个人（买方）	
	购置	购买、进口、自产、受赠、获奖、其他（拍卖、抵债、走私、罚没等） 【提示 1】不包括购置销售 【提示 2】购置已税的车辆，不再征税。
	规定车辆	包括：汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过 150 毫升的摩托车 不包括：地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车、排气量 150 毫升（含）以下的摩托车

【考点2】车购税计税依据及税额计算(★★★)

计税依据	购买自用	计税价格 = 全部价款 ÷（1+ 税率或征收率） 不包括：增值税、价外费用、销售方向购买方代收的保险费、车购税、车辆牌照费。
	进口自用	组成计税价格 =（关税计税价格 + 关税）÷（1- 消费税税率）
	自产自用	同类价 / 组价 组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）÷（1- 消费税税率）
	其他方式（受赠、获奖等）取得自用	（1）购置应税车辆相关凭证价格 （2）无法提供相关凭证的，参照同类市场平均价 （3）①原车辆所有人为车辆生产或者销售企业，未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类价 ②无同类价的，进行组价
应纳税额	应纳税额 = 计税价格 ×10%	

【考点3】税收优惠(★★)

一、减免税

法定减免税	（1）外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆 （2）中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆 （3）悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆 （4）设有固定装置的非运输专用作业车辆 （5）城市公交企业购置的公共汽电车辆

其他减免税	（1）回国服务的在外留学人员用现汇购买 1 辆自用国产小汽车 （2）长期来华定居专家进口 1 辆自用小汽车 （3）防汛部门和森林消防部门用于指挥、检查、调度报汛（警），联络的由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆 （4）购置新能源汽车（2024.01.01-2025.12.31，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；2026.01.01-2027.12.31，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元） （5）中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目的流动医疗车 （6）原公安现役部队和原武警黄金、森林、水电部队改制后换发地方机动车牌证的车辆（公安消防、武警森林部队执行灭火救援任务的车辆除外），一次性免税 （7）购置挂车减半征收

二、补税与退税

减免税条件消失税额计算	纳税人	发生转让行为的：受让人 未发生转让行为的：车辆所有人
	纳税义务时间	车辆转让或者用途改变等情形发生之日
	应纳税额	应纳税额 = 初次办理纳税申报时确定的计税价格 ×（1- 使用年限 ×10%）×10%- 已纳税额 【提示 1】应纳税额不得为负数 【提示 2】使用年限：初次办理纳税申报之日起，至不再属于免税、减税范围的情形发生之日止，取整计算，不满一年的不计算在内
退税计算	退税情形	已税车辆退回生产企业或销售企业的
	计算	以已缴税款为基准，自缴纳税款之日至申请退税之日，每满一年扣减 10%。 应退税额 = 已纳税额 ×（1- 使用年限 ×10%）

【考点4】征收管理(★)

纳税义务发生时间	为纳税人购置应税车辆的当日（一车一申报）
纳税期限	纳税人应当自纳税义务发生之日起 60 日内申报缴纳车辆购置税
纳税地点	（1）购置应税车辆：车辆登记地的主管税务机关。 （2）购置不需要办理车辆登记的应税车辆： ①单位纳税人向其机构所在地的主管税务机关申报纳税。 ②个人纳税人向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税。

第八章 环境保护税

【考点1】环境保护税纳税人、税目及税率(★★★)

要点	具体内容
纳税人	直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者 【提示 1】不包含政府机关、家庭和个人 【提示 2】不属于： （1）向依法设置的污水、生活垃圾“集中处理”场所排放； （2）在符合环保标准的设施贮存或处置固体废物不属于直接排放； （3）对禽畜养殖废弃物进行综合利用和无害化处理
税目	大气污染物、水污染物、固体废物、噪声（工业）
税率	固体废物、噪声——统一定额税； 大气污染物、水污染物——浮动定额税（最高税额为最低税额的 10 倍）

【考点2】计税依据及应纳税额计算(★★★)

（一）计税依据一般规定

征税对象	计税依据
应税大气污染物	污染当量数 污染当量数 = 排放量 ÷ 污染当量值
应税水污染物	
应税固体废物	固体废物的排放量
应税噪声	超过国家规定标准的分贝数

（二）排放量的特殊规定

	有下列情形之一的，以产生量作为排放量
大气、水	（1）未依法安装使用污染物自动监测设备或者未将污染物自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网； （2）损毁或者擅自移动、改变污染物自动监测设备； （3）篡改、伪造污染物监测数据； （4）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者稀释排放以及不正常运行防治污染设施等方式违法排放应税污染物； （5）进行虚假纳税申报
固体废物	（1）非法倾倒应税固体废物； （2）进行虚假纳税申报

（三）应纳税额计算

征税对象	税公式
应税大气污染物	应纳税额 = 污染当量数 × 适用税额 应税大气污染物的污染当量数 = 该污染物的排放量 ÷ 该污染物的污染当量值（千克）
应税水污染物	【提示 1】计税步骤 计算污染当量数→从大到小排序选取→污染当量数相加计税 【提示 2】 大气污染物：按前三项征收水污染物： 第一类水污染物——按前五项征收； 其他类水污染物——按前三项征收 （色度的污染当量值、畜禽养殖业污染物）
应税固体废物	应纳税额 = 固体废物排放量 × 适用税额 固体废物排放量 = 当期应税固体废物的产生量 - 当期应税固体废物贮存量 - 处置量 - 综合利用量
应税噪声	应纳税额 = 超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额

【考点3】税收优惠(★★)

免征	（1）农业生产（不包括规模化养殖） （2）机动车、航空器等流动污染源排放应税污染物的 （3）污染物集中处理场所排放应税污染物，不超过规定标准 （4）纳税人综合利用的固体废物，符合环保标准的
减征	（1）排放浓度值低于规定标准 30% 的，减按 75% 征收；低于规定标准 50% 的，减按 50% 征收 （2）工业噪声声源一个月内累计昼间超标不足 15 昼或者累计夜间超标不足 15 夜的，分别减半计算

【考点4】征收管理(★)

纳税义务发生时间	纳税人排放应税污染物的当日
纳税地点	应税污染物排放地： （1）应税大气污染物、水污染物：排放口所在地 （2）应税固体废物、应税噪声：固体废物、噪声产生地
纳税期限	按月计算、按季申报缴纳，不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳 （1）按季申报：自季度终了之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款 （2）按次申报：自纳税义务发生之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款

第九章 烟叶税

【考点】烟叶税(★★)

纳税人	我国境内收购烟叶的单位（无个人）
征税对象	晾晒烟叶、烤烟叶
税率	比例税率，20%
计税依据	收购烟叶实际支付的价款总额 实际支付的价款总额 = 收购价款 + 价外补贴 = 收购价款 ×（1+10%）
应纳税额	应纳税额 = 收购烟叶实际支付的价款总额 × 税率 = 收购价款 ×（1+10%）×20%
提示	收购烟叶的增值税进项税额 = 买价 ×9% 或 10% 收购烟叶买价 = 收购价款 + 价外补贴 + 烟叶税
纳税义务时间	纳税人收购烟叶的当天
纳税地点	烟叶收购地主管税务机关
申报缴纳	按月计征，纳税人应当于纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报并缴纳税款

第十章 关税

【考点1】关税纳税人与征税对象(★)

纳税人	进口货物收货人，出口货物发货人，进境物品的携带人或者收件人
征税对象	准许进出口的货物、进境物品
扣缴义务人	从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者、物流企业和报关企业，以及规定负有代扣代缴、代收代缴关税税款义务的单位和个人

【考点2】税率的适用(★)

一、不同关税税率适用情形

1. 最惠国

（1）原产于共同适用最惠国待遇条款的世界贸易组织成员的进口货物；

（2）原产于与我国缔结或者共同参加含有相互给予最惠国待遇条款的国际条约、协定的国家或者地区的进口货物；

（3）原产于我国境内的进口货物。

2. 协定

原产于与我国缔结或者共同参加含有关税优惠条款的国际条约、协定的国家或者地区且符合国际条约、协定有关规定的进口货物。

3. 特惠

原产于我国给予特殊关税优惠安排的国家或者地区且符合国家原产地管理规定的进口货物。

4. 普通

（1）原产于上述国家或地区以外的其他国家或地区的进口货物；

（2）原产地不明的进口货物

二、暂定税率的适用

1. 适用最惠国税率的进口货物有暂定税率的，适用暂定税率。

2. 适用协定税率的进口货物有暂定税率的，从低适用税率；其最惠国税率低于协定税率且无暂定税率的，适用最惠国税率。

3. 适用特惠税率的进口货物有暂定税率的，从低适用税率。

4. 适用普通税率的进口货物，不适用暂定税率。

5. 适用出口税率的出口货物有暂定税率的，适用暂定税率。

三、进出口关税的税率适用

1. 进出口货物、进境物品，应当适用纳税人、扣缴义务人完成申报之日实施的税率。

进口货物到达前，经海关核准先行申报的，应当适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率。

2. 有下列情形之一的，应当适用纳税人、扣缴义务人办理纳税手续之日实施的税率：

（1）保税货物不复运出境，转为内销；

（2）减免税货物经批准转让、移作他用或者进行其他处置；

（3）暂时进境货物不复运出境或者暂时出境货物不复运进境；

（4）租赁进口货物留购或者分期缴纳税款。

3. 因纳税人、扣缴义务人违反规定需要追征税款的，应当适用违反规定的行为发生之日实施的税率；行为发生之日不能确定的，适用海关发现该行为之日实施的税率。

【考点3】进口货物的计税价格(★★★)

一、一般进口关税计税价格

（一）进口货物计税价格

计税价格的基础	调整计入计税价格的项目	不计入计税价格的项目
货价 C + 境外运费 F+ 境外保险费 I	（1）由买方负担的除购货佣金以外的佣金和经纪费 （2）由买方负担的与该货物视为一体的容器费用 （3）由买方负担的包装材料和包装劳务费用 （4）与进口货物的生产和向中国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供并可以按适当比例分摊的列明货物或服务的价值 （5）与该货物有关并作为卖方向我国销售该货物的一项条件，买方必须支付的特许权使用费 （6）卖方直接或间接从买方获得的该货物进口后转售、处置或使用的收益	（1）购货佣金（向自己的采购代理人支付的劳务费用） （2）货物进口后的建设、安装、装配、维修和技术服务费用（保修费用除外） （3）货物运抵境内输入地点起卸后的运输及相关费用、保险费 （4）进口关税及国内税收

（二）估价方法

进口货物的成交价格不符合规定条件或者成交价格不能确定的，海关经了解有关情况，并且与纳税义务人进行价格磋商后，依次以下列方法审查确定该货物的计税价格：

1. 相同货物成交价格估价方法

2. 类似货物成交价格估价方法

3. 再销售价格估价方法
4. 成本加成估价方法
5. 其他估定价格的合理方法

【提示】纳税人可以向海关提供有关资料，申请调整 3和 4 的适用次序。

二、特殊进口关税计税价格

具体情况	计税价格的审查确定
运往境外修理的货物	修理费 + 料件费
运往境外加工的货物	加工费 + 料件费 + 复运进境的运保费
租赁方式进口货物	（1）以租金方式对外支付的，在租赁期间以海关审查确定的租金作为计税价格，利息应当予以计入； （2）留购的租赁货物，以海关审定的留购价格作为计税价格； （3）纳税义务人申请一次性缴纳税款的，可选择申请按照 “进口货物计税价格估定方法”的相关内容确定，或按照海关审查确定的租金总额作为计税价格
予以补税的减免税货物	（1）减免税货物因转让、提前解除监管以及减免税申请人发生主体变更、依法终止情形或他原因需要补征税款的： 补税的计税价格＝海关审定的该货物原进口时的价格 ×[1 －减免税货物已进口时间 ÷（监管年限 ×12）] 【提示 1】补税时实际已进口的时间按月计算，不足 1 个月但是超过 15 日的，按 1 个月计算；不超过 15 日的，不予计算。 【提示 2】进口减免税货物的监管年限为：①船舶、飞机：8 年；②机动车辆：6 年；③其他货物：3年。监管年限自货物进口放行之日起计算。 （2）减免税申请人将减免税货物移作他用，需要补缴税款的： 补税的计税价格 = 减免税货物原进口时的计税价格 × 需要补缴税款的时间 ÷（监管年限 ×365） 【提示】公式中，需要补缴税款的时间为减免税货物移作他用的实际时间，按日计算，每日实际使用不满 8 小时或者超过 8 小时的均按 1 日计算。

【考点4】出口货物关税计税价格(★★★)

计入出口货物的计税价格项目	不计入出口货物的计税价格项目
（1）出口货物的成交价格； （2）境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费。	出口关税

【考点5】关税减免(★★)

法定减免	1. 免征 （1）国务院规定的免征额度（关税税额在人民币 50 元）内的一票货物 （2）无商业价值的广告品和货样 （3）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品 （4）在海关放行前损毁或灭失的货物、进境物品 （5）外国政府、国际组织无偿赠送的物资 （6）我国缔结或参加的国际条约、协定规定的 （7）法律规定免征的其他货物、进境物品 2. 减征 （1）在海关放行前遭受损坏的货物、进境物品，可根据受损程度减征关税 （2）我国缔结或参加的国际条约、协定规定的
专项优惠	科教用品；残疾人专用品；慈善捐赠物资；重大技术装备；集成电路产业和软件产业；科普用品；国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备

【考点6】关税征收管理(★)

一、关税征收

1. 征管模式

可以实施货物放行与税额确定相分离的模式。

2. 缴税期限

纳税人、扣缴义务人应当自完成申报之日起 15 日内缴纳税款。符合海关规定条件并提供担保的，可以于次月第 5 个工作日结束前汇总缴纳税款。

因不可抗力或国家税收政策调整情形下，不能按期缴纳税款的，经向海关申请并提供税款担保，可以延期缴纳税款，但延期最长不得超过 6 个月。

二、关税滞纳金和强制措施

（一）关税滞纳金

纳税人、扣缴义务人未在规定的纳税期限内缴纳税款的，自规定的期限届满之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

关税滞纳金金额 = 滞纳关税税额 × 滞纳金征收比率 × 滞纳天数

经海关确认应纳税额后，纳税人、扣缴义务人需要补缴税款但未在规定的期限内补缴的，自规定的期限届满之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

（二）税款强制措施

1. 针对可能无法缴纳税款的

纳税人在规定的纳税期限内有转移、藏匿其应税货物以及其他财产的明显迹象，

或者存在其他可能导致无法缴纳税款风险的，海关可以责令纳税人提供担保。纳税人不提供担保的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以实施下列强制措施：

（1）书面通知银行业金融机构冻结纳税人金额相当于应纳税款的存款、汇款；

（2）查封、扣押纳税人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产。

纳税人在规定的纳税期限内缴纳税款的，海关应当立即解除强制措施。

2. 针对未按期缴纳或解缴税款的

纳税人、扣缴义务人未按照规定的纳税期限缴纳或者解缴税款的，由海关责令其限期缴纳，逾期仍未缴纳且无正当理由的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以实施下列强制执行措施：

（1）书面通知银行业金融机构划拨纳税人、扣缴义务人金额相当于应纳税款的存款、汇款；

（2）查封、扣押纳税人、扣缴义务人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产，依法拍卖或者变卖所查封、扣押的货物或者其他财产， 以拍卖或者变卖所得抵缴税款，剩余部分退还纳税人、扣缴义务人。

【提示】海关实施税收强制执行措施时，对未缴纳的滞纳金同时强制执行。

三、关税退还

（一）多征税款退还

海关发现多征税款的，应当及时通知纳税人办理退还手续。

纳税人发现多缴纳税款的，可以自缴纳税款之日起 3 年内，向海关书面申请退还多缴的税款。

（二）特殊情形退税

有下列情形之一的，纳税人自缴纳税款之日起 1 年内，可以向海关书面申请退还：

1. 已征进口关税的货物，因品质、规格原因或者不可抗力， 1 年内原状复运出境；

2. 已征出口关税的货物，因品质、规格原因或者不可抗力， 1 年内原状复运进境，并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收；

3. 已征出口关税的货物，因故未装运出口，申报退关。

第十一章 非税收入

【考点1】文化事业建设费(★★)

缴费人	（1）在我国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位。 （2）在我国境内提供娱乐服务的单位和个人。
计费方法	文化事业建设费：应缴费额 = 计费销售额 ×3% （1）广告服务计费销售额，为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 （2）娱乐服务计费销售额，为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用。 【提示】增值税小规模纳税人中月销售额不超过2 万元（按季纳税 6 万元）的企业和非企业性单位提供的广告服务，免征文化事业建设费。

【考点2】残疾人就业保障金(★★)

缴费人	未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（简称 用人单位）是残保金的缴费人。 用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%。
计费方法	残保金年缴纳额 =（上年用人单位在职职工人数 × 所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数） × 上年用人单位在职职工年平均工资（上年用人单位在职职工年平均工资超过当地社会平均工资 2 倍的，按当地社会平均工资的 2 倍计征）
税收优惠	（1）在职职工人数在 30 人（含）以下的企业，暂免征收残保金。 （2）用人单位安排残疾人就业比例达到 1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖 市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 50% 缴纳残保金；用人单位安排残疾人就业比例在 1% 以下的，按规定应缴费额的 90% 缴纳残保金。

【考点3】矿产资源专项收入(★)

矿业权占用费	缴费人	申请并获得在中华人民共和国领域及管辖海域的矿产资源探矿权和采矿权的矿业权人
	征收范围	在中华人民共和国领域及管辖海域勘察、开采的矿产资源
	计费方式	根据矿产品价格变动情况和经济发展需要实行动态调整的矿业权占用费
矿业权出让收益	缴费人	在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采矿产资源的矿业权人
	征收范围	在中华人民共和国领域及管辖海域勘查、开采的矿产资源
	计费方式	（1）按矿业权出让收益率形式征收 （2）按出让金额形式征收矿业权出让收益

【考点4】其他非税收入(★)

1. 凡在中华人民共和国陆地领域和所辖海域开采的石油，无论其是否在中国境内销售，均应按规定缴纳石油特别收益金。中外合作油田按规定上缴国家的石油增值税、矿区使用费、国家留成油不征收石油特别收益金。

2. 应缴石油特别收益金 =[（石油开采企业销售原油的月加权平均价格 - 65）× 征收率 - 速算扣除数]× 销售量 × 美元兑换人民币汇率

3. 一般按照经营免税商品业务年销售收入的 1% 上缴免税商品特许经营费。海南离岛旅客免税购物商店按经营免税商品业务年销售收入的 4% 缴纳免税商品特许经营费。

4. 中海油按月申报缴纳，中石化、中石油按年申报缴纳国家留成油收入。

5. 水土保持补偿费的缴费人为在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的单位和个人。

6. 当国际市场原油价格低于每桶 40 美元调控下限时，成品油价格未调金额全部纳入风险准备金。

7. 国有土地使用权出让收入的缴费人为依法取得国有土地使用权的受让人，承租国有土地使用权的承租人，转让已购公有住房、房改房和经济适用住房的房产所有人。

8. 可再生能源电价附加的缴费人是除西藏自治区以外的全国范围内的电力用户。对各省、自治区、直辖市扣除农业生产用电（含农业排灌用电）后的销售电量征收。